

አዋጅ ቁጥር 115/2011 ዓ.ም

በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የጠቅላይ ዓቃቤ-ሕግ መስሪያ ቤት

እንደገና ማቋቋሚያና ስልጣንና ተግባራት መወሰኛ አዋጅ

በክልሉ ውስጥ እስካሁን በተለያዩ ተቋማት አማካኝነት በተበታተነ መንገድ ሲከናወኑ የዓቃቤ-ሕግነት ተግባራት በማሰባሰብና ወደአንድ አካል በማምጣት ወጥነት ያለው፣ ለህብረተ-ሰቡ ቀልጣፋና ውጤታማ አገልግሎት የሚሰጥ፣ እንዲሁም የሕዝብንና የመንግስትን ጥቅም በተሟላ ሁኔታ የማስጠበቅ አቅም ያለው፣ ራሱን የቻለና የተጠናከረ ሕግ አስከባሪ የፍትሕ ተቋም መመስረት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

ሕጎች በሚገባ መደራጀታቸውንና የክልሉ መንግስት ስራዎች በሕግ መሠረት መመራታቸውን የሚከታተልና የሕግ የበላይነትን የሚያስከብር ተቋም እንደገና ማዋቀር እንደሚገባ በመታመኑ፤

በክልሉ ውስጥ የሕዝብ አመኔታን ያተረፈ፣ በተሟላ ነጻነትና ሙያዊ ቁመና የሚያገለግል፣ ለሕዝብ ፈቃድ የሚገዛና በግልጽነት የሚሰራ የዓቃቤ-ሕግ ተቋም ራሱን ችሎ ለብቻው ማደራጀት በማስፈለጉ፤

የአፋርክልል ምክር ቤት በተሻሻለው የብሄራዊ ክልሉ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 47ንዑስ አንቀጽ 3(ሀ) ድንጋጌ ስር በተሠጠው ሥልጣን መሠረት ይህንን አዋጅ አውጥቷል፡፡

ክፍል አንድ

ጠቅላላ ድንጋጌዎች

1. አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ “የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ መስሪያ ቤት እንደገና ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 115/2011 ዓ.ም” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

2. ትርጓሜ

1. የቃላት አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፡-

ሀ. “ዓቃቤ-ሕግ” ማለት በጠቅላይ ዓቃቤ-ሕግ አቅራቢነት በክልሉ ዓቃብያነት አስተዳደር ጉባኤ የሚሾም በዓቃብያነት መተዳደሪያ ደንብ መሰረት የሚተዳደር የሕግ ባለሙያ ሲሆን የዞን ዓቃቤ ህግ መምሪያ ኃላፊዎች እና የወረዳ ዓቃቤ ህግ ጽ/ቤት ኃላፊዎችን ይጨምራል፡፡

- ለ. “ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕግ” ማለት በክልሉ ርዕሰ-መስተዳድር አቅራቢነት በክልሉ ምክር ቤት የሚሾም የክልሉ ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕግ መስሪያ ቤት የበላይ ሀላፊ ነው።
 - ሐ. “ምክትል ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕግ” ማለት በጠቅላይ ዓቃቤ-ሕጉ አቅራቢነት በርዕሰ-መስተዳድሩ የሚሾም የመስሪያ ቤቱ ምክትል ሀላፊ ነው።
 - መ. “የክልል መንግሥት መስሪያ ቤቶች” ማለት ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል በክልሉ መንግሥት በጀት የሚተዳደሩ አካላት ሲሆኑ የክልሉን መንግሥት የልማት ድርጅቶች ይጨምራል።
 - ሠ. “ሕገ-መንግሥት” ማለት እንደተገቢነቱ የተሻሻለው የአፋር ብሄራዊ ክልል ሕገ-መንግሥት ወይም የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ-መንግሥት ነው።
 - ረ. “ሕግ” ማለት በፌዴራሉ መንግሥት አካላት ወጥተው በክልሉ ውስጥ ተፈጻሚ የሚደረጉ የሕግ ማዕቀፎችን፣ በክልሉ ሕግ አውጪናህግ አስፈጻሚ አካላት የወጡ አዋጆችን፣ ደንቦችንና ስልጣን በተሰጣቸው የክልሉ መንግስት መስሪያ ቤቶች የወጡ መመሪያዎችን ያጠቃልላል።
 - ሰ. “ፖሊስ” ማለት የክልሉ ወይም የፌዴራል ፖሊስ ነው።
 - ሸ. “ሰው” ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው።
2. ማናቸውም በወንድ ፆታ የተገለፀው አነጋገር የሴትንም ፆታ ይጨምራል።

ክፍል ሁለት

ስለጠቅላይ ዓቃቤ-ሕግ መስሪያ ቤት መቋቋም፣ ተጠሪነት፣ አላማና

ሥልጣን

3. ስለመቋቋም

1. በበክልሉ መንግስት አስፈጻሚ አካላት እንደገና ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 112/2011 አንቀጽ 10 የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕግ መስሪያ ቤት (ከዚህ በኋላ (የክልሉ ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕግ መስሪያ ቤት) እየተባለ የሚጠራው ራሱን የቻለና የሕግ ሰውነት ያለው የክልሉ መንግሥት አስፈጻሚ መስሪያ ቤት ሆኖ በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል።
2. የክልሉ ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕግ መስሪያ ቤት ተጠሪነት ለርዕሰ-መስተዳድሩና ለክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ይሆናል።

4. ዋና መስሪያ ቤት

1. የክልሉ ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ ዋና መስሪያ ቤት በሠመራ ከተማ ይሆናል፡

2. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ መስሪያ ቤቱ በክልሉ ውስጥ በተለያዩ ስፍራዎች እንደአግባብነቱ የተዋረድ መምሪያዎች፣ ጽህፈት ቤቶች፣ ንዑስጣቢያዎች ይኖሩታል።

5. ዓላማዎች

የክልሉ ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕግመስሪያ ቤት በዚህ አዋጅ መሰረት የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፡-

1. በክልሉ ውስጥ ሕገ-መንግሥቱን፣ ሕገ-መንግሥታዊ ስርዓቱንና የሕግ የበላይነት መከበሩን ማረጋገጥ፤
2. የዜጎችንና የህዝቦችን መሰረታዊ ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶችና ነፃነቶች ማክበርና ማስከበር፤
3. ተበታትነው ሲከናወኑ የቆዩትን ሕግ የማስከበር ተግባራት ወደአንድ የተደራጀ ተቋማዊ ማዕቀፍና አሰራር ማጠቃለል።

6. የክልሉ ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕግ መስሪያ ቤት ሥልጣንና ተግባር

የክልሉ ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕግመስሪያ ቤት በዚህ አዋጅ መሰረት የሚከተሉት ዝርዝር ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

1. በፌደራል መንግስቱ ተዘጋጅቶ የፀደቀው የወንጀል ፍትህ ፖሊሲ በክልሉ ውስጥ ተግባራዊ እንዲሆን ይሰራል፣ ያስተባብራል፣ ይከታተላል፣ ያረጋግጣል፤
2. በክልሉ ውስጥ የወንጀል ፍትሕ መረጃዎችን ለመሰብሰብ፣ ለማደራጀት፣ ለመተንተንና ለማሰራጨት የሚያስችል ሥርዓት ይዘረጋል፣ ያስፈፅማል፤
3. በሕግ ጉዳዮች ረገድ የክልሉ መንግሥት ዋና አማካሪ ሆኖ ይሰራል፤
4. የዓቃቤ-ሕግ የውሳኔ አሰጣጥና የፍቅድ-ሥልጣን አጠቃቀም ወጥነትን ለማረጋገጥ በፌደራሉ ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕግ መስሪያ ቤት የፀደቀው መመሪያ በክልሉ ውስጥ ተግባራዊ መደረጉን ያረጋግጣል፤
5. ዓቃብያነ-ሕግ የሚያሳልፏቸው ውሳኔዎች በሕግ መሰረት መሰጠታቸውን የሚያረጋግጥ የክትትልና የቁጥጥር ማከናወኛ ክፍል ያደራጃል፣ ጉድለቶችን በጥናት ላይ ተመስርቶ ይለያል፤ በግኝቱ መሠረትም የእርምት እርምጃዎችን ይወስዳል ወይም በሌሎች አካላት እንዲወሰዱ ያደርጋል፤
6. አግባብ ካላቸው አካላት ጋር በመተባበር በትርፍ ላይ ያልተመሠረተ ዓላማ ይዘው

የተቋቋሙና በክልሉ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ማህበራትን፣ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን ሕጋዊነት በማረጋገጥ ይመዘግባል፤ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር ይቆጣጠራል፤ ይሰርዛል፤

7. ከዚህ በላይ ከንዑስ አንቀጽ (1) እስከ ንዑስ አንቀጽ(6)ድረስ የሰፈሩት ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው

1) የወንጀል ጉዳዮችን በተመለከተ፡-

ሀ. በክልሉም ሆነ በፌደራሉ ፍርድ ቤቶች ስልጣን ስር የሚወድቅና በፖሊስ የተጀመረ የወንጀል ምርመራ ቢኖር አስቀድሞ እንዲያውቀው መደረግ ያለበት ሲሆን የምርመራ አካሄዱን ህጋዊነት ይከታተላል፤ ይመራል፤ በተጀመረ የወንጀል ምርመራ ላይ ሪፖርት እንዲቀርብና ምርመራው በአግባቡ ተከናውኖ እንዲጠናቀቅ ያደርጋል፤

ለ. በሕዝብ ጥቅም መነሻነት ወይም በወንጀል የማያስጠይቅ ሁኔታ መኖሩ በግልፅ ሲታወቅ የወንጀል ምርመራ እንዲቋረጥ ወይም የተቋረጠ የወንጀል ምርመራ እንዲቀጥል ሊያደርግ ይችላል፤ ምርመራው በሕግ መሰረት መከናወኑን ያረጋግጣል፤ ከነዚህ ተግባራት ጋር በተያያዘም ለፖሊስ ወይም ወንጀል ለመመርመር ስልጣን ለተሰጠው ሌላ አካል አስፈላጊውን ትእዛዝ ይሰጣል፤

ሐ. በምርመራ መዛግብት ጥናትና ውሳኔ አሰጣጥ ሂደት ላይ ከፖሊስ በኩል ተፈላጊውን ድጋፍ ሊጠይቅ ይችላል፤ በወንጀል መዛግብት ላይ የተሰጡ የዓቃቤ-ሕግና የፍርድ ቤት ውሳኔዎችን ለሚመለከተው ፖሊስ ያሳውቃል፤ የወንጀል ምርመራ መዛግብትን አስመልክቶ በየደረጃው ዓቃብያነ-ሕግ በተሰጡ ውሳኔዎች ላይ በፖሊስ የሚቀርቡ ቅሬታዎችን ተቀብሎ ያጣራል፤ ውሳኔዎችን ይሰጣል፤

መ. በየደረጃው የሚገኝ ዓቃቤ ሕግ በትይዩ ባሉት ፍርድ ቤቶች ጉዳዮችን በከሳሽነት ይዞ የመከራከር መብቱ እንደተጠበቀ ሆኖ በስር ዓቃብያነ-ሕግ የተሠጡ የክስ አያስቀርብም ውሳኔዎችን ይመረምራል፤ ግድፈት ያጋጠመው እንደሆነም ወዲያውኑ እንዲታረም ያደርጋል፤ የተጠናቀቁ የምርመራ መዛግብትን ከሕግና ከማስረጃ አንፃር መርምሮ የአያስከስስም ውሳኔ ይሰጣል፤

ሠ. የእጅ ተፍንጅ ወንጀሎች ተፈፅመው ሲገኙ በተፋጠነ ሥነ-ሥርዓት ውሳኔ የሚያገኙበትን መንገድ ያመቻቻል፤ ለዚህም ከፖሊስና ከሌሎች ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተባብሮ ይሠራል፤

ረ.ለወንጀል ጉዳይ ምስክሮች በወቅቱ መጥሪያ እንዲያደርስና ምስክሮችንም ወደ ፍርድ ቤት እንዲያቀርብ ለፖሊስ ትእዛዝ ይሰጣል አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘውም የዓቃቤ ሕግ ምስክሮች ተገቢውን ጥበቃ እንዲያገኙ ያደርጋል፤

ሰ.የጥፋተኝነት ድርድር እንዲካሄድ ይወስናል፤ ድርድር ያደርጋል፤አማራጭ የመፍትሄ እርምጃ እንዲወሰድ ይወስናል፤ ተግባራዊነቱን ይከታተላል፤

ሸ. የሙስና ወንጀሎችን እና በግብርና ታክስ ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን በተመለከተ የክልሉን መንግሥት በመወከል በወንጀል ጉዳዮች ክስ ይመሰርታል፤ ለህዝብ ጥቅም አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ክስ ያነሳል፤ የተነሳ ክስ እንዲቀጥል ያደርጋል፤ ሆኖም ጉዳዩ በልዩ ሁኔታክልላዊ ይዘት ያለው ሆኖ ሲገኝ ርዕሰ-መስተዳድሩን በማማከር ክስ ስለሚነሳበት ሁኔታ መመሪያ ያወጣል፤

ቀ.ፍርድ ቤቶች በወንጀል ጉዳይ የሚሰጧቸውውሰነዎችና ትዕዛዞች መፈፀማቸውንና መከበራቸውን ይከታተላል፤ ሳይፈፀሙ ከቀሩ ወይም አፈፃፀማቸው ሕግን ያልተከተለ ከሆነም በጉዳዩ ላይ ውሳኔ ለሰጠው ፍርድ ቤት በማመልከት የእርምት እርምጃ እንዲወሰድ ያደርጋል፤

በ.በፍርድ ቤት የሚወሰኑ የወንጀል ቅጣቶች በአግባቡ እንዲፈፀሙ ለማድረግ የሚያስችሉ ስርዓቶችን ያደራጃል ወይም መደራጀታቸውን ያረጋግጣል፤

ተ.የሞት ቅጣት ውሳኔዎችን ለሪፖብሊኩፕሬዚደንት ያቀርባል፤ አፈፃፀማቸውን ይከታተላል፡፡

2) የፍትሐብሔር ጉዳዮችን በተመለከተ፡-

ሀ.የክልሉ ህዝብና መንግሥት መብቶችና ጥቅሞች ህጋዊ ወኪል በመሆን ይደራደራል፤ ይከራከራል፤ ያስከብራል፤ እንዲከበሩ ያደርጋል፤ የሚከበሩበትን ሂደት ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤

ለ. የክልሉ መንግሥት ተቋማት ሀብትና ንብረት ያለአግባብ እንዳይባክንና እንዳይመዘበር ተገቢውን ክትትልና ቁጥጥር ያደርጋል፤

ሐ. ይህንን አዋጅ ተከትሎ በሚወጣ ደንብ በሚወሰነው መሰረት ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር በክልሉ መንግሥት ፕሮጀክቶች ላይ የውል ዝግጅትና ድርድሮችን ያካሂዳል፤ የክልሉ መንግሥት መስሪያ ቤቶችና የህዝብ መብትና ጥቅም ይጎዳል ብሎ ሲያምን በሌሎች ጉዳዮች ጭምር የውል ሰነዶች ዝግጅትና ድርድር ያደርጋል ወይም የሚመለከታቸውን አካላት ያማክራል፤

መ.ከክርክር በፊትም ሆነ በኋላ እንዲሁም በክርክር ወቅት አስፈላጊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ለመንግስት መስሪያ ቤቶች ምክር ይሰጣል፤ አቅጣጫዎችን ያሳያል፤ በሕግ መሰረት የፍርድ ውሳኔዎችን ያስፈፅማል፤

ሠ.ከስር አቃብያነ-ሕግ በሚላኩለት ወይም በሚቀርቡለት የፍትሀ-ብሄር መዛግብት ላይ የክስ አይቀርብም ውሳኔዎችን ይሰጣል፤ እንዲሁም የስር አቃቤ-ሕግ በሰጠው ውሳኔ ላይ ቅሬታ ሲቀርብለት ወይም በራሱ አነሳሺነት ውሳኔውን መርምሮ ያፀናል፤ ይሽራል ወይም ተለዋጭ ትዕዛዝ ይሰጣል፤

ረ. በየደረጃው ያለ ዓቃቤ ሕግ በትይዩ ባሉት ፍርድ ቤቶች በከሳሽነት ወይም በተከሳሽነት ጉዳዮችን ይዞ እንዲከራከርና አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ደረጃውን ሳይጠብቅ ጉዳዩን ተረክቦ እንዲሟገት ያደርጋል፤

ሰ. ዝርዝሩ ይህንን አዋጅ ለማስፈጸም ወደፊት በሚወጣ ደንብ ወይም መመሪያ የሚወሰን ሆኖ የክልሉ መንግሥት መስሪያ ቤቶች አንደኛው ከሌላው ጋር ያልተግባቡባቸው የፍትሐ-ብሔር ጉዳዮች ያጋጠሙ እንደሆነ እርስበርስ በማደራደር የመጨረሻ ውሳኔ ላይ እንዲደርሱ ይረዳል፤ አፈፃፀሙን በቅርብ ይከታተላል፤

ሸ. በልዩ የሥራ ጠባያቸው ምክንያት የራሳቸው ነገረ-ፈጅ ካላቸው መሥሪያ ቤቶችና የልማት ድርጅቶች ውጭ ያሉትን ክልላዊ የመንግሥት መስሪያ ቤቶች በመወከል በፌደራልና በክልል ፍርድ ቤቶች፣ በማናቸውም የዳኝነት ሰሚ አካል ወይም የሽምግልና ጉባኤ ፊት ክስ ይመሠርታል፤ ሲከሰሱም መልስ ይሰጣል፤ ይደራደራል፤ ይከራከራል፤

ቀ. በልዩ ሁኔታ የራሳቸው ነገረ-ፈጅ ያላቸው የመንግሥት መሥሪያ ቤቶችና የልማት ድርጅቶች ተከራካሪ በሚሆኑባቸው የፍትሐ-ብሔር ክሶችና የመብት ጥያቄዎች ዙሪያ የክትትልና ቁጥጥር ስራዎችን ያከናውናል፤ የሕግ ድጋፍ ሲጠየቅ እገዛ ያደርጋል፤

በ. የሀብረት ሥራ ማህበራትን በመወከል ሲከሰሱም ሆነ ሲከሰሱ ይከራከራል፤ ይደራደራል፤ እንዳስፈላጊነቱ ሌሎች የሕግ ድጋፎችን ይሰጣል፤

ተ. በወንጀል ድርጊት **ከባድ** ጉዳት የደረሰባቸውንና ገንዘብ ከፍለው መከራከር የማይችሉ አቅም የሌላቸው ሰለባዎች፣ የአደጋ ተጋላጭ የሆኑ ህጻናት፣ ድሀ ሴቶች፣ አካል ጉዳተኞች፣ አረጋውያን፣ የኤች.አይ ቪ/ኤድስ ህሙማንን ወክሎ በድርድር ወይም በክልሉ ፍርድ

ቤቶችና በሌሎች የዳኝነት አካላት ዘንድ ክስ በመመስረትና በመከራከር እነዚህ ወገኖች ካሣ እንዲያገኙና ፍትሐብሔር ነክ ጥቅሞቻቸው እንዲከበሩ ያደርጋል፤

ቸ. በክልል ፍ/ቤቶች የፍትሃብሔር ክስ ለመመስረት አቅም የሌላቸውን ዜጎች በተለይም ሴቶች፣ሀፃናት፣አካል ጉዳተኞች፣ አረጋውያን፣የኤች.አይ ሺ/ኤድስ ህሙማንን ወክሎ ይከራከራል፤

ነ. በክልሉ መንግሥት መስሪያቤቶችና በሌሎች ድጋፍ በሚያስፈልጋቸው የህብረተ-ሰብ ክፍሎች መካከል በሚነሱ የፍትሐብሔር ክርክሮች ጉዳዩን በድርድር ለመፍታት ጥረት ያደርጋል፤ በድርድር መፍታት ካልተቻለ የመንግስት መስሪያ ቤቶችን ጉዳይ ይዞ ይከራከራል፡፡

3) የሕግ ጥናት ማርቀቅና ማስረጽን በተመለከተ፡-

ሀ. ከክልሉ መንግሥት ተቋማት የሚመነጩ የሕግ ሀሳቦችን ተቀብሎ ረቂቅ አዋጆችን፣ ደንቦችንና መመሪያዎችን ያዘጋጃል፤ በሌሎች አካላት ተዘጋጅተው ሲቀርቡለት ጥራታቸውን ጠብቆ ያበላጽጋል፤

ለ. በክልሉ ውስጥ የተለያዩ አካላት የሚያዘጋጁባቸው የሕግ ረቂቆችከሕገ-መንግሥቱም ሆነ ከክልሉና ከፌደራል መንግሥቱ ሕግጋት ጋር የተጣጣሙ ስለመሆናቸው ይከታተላል፤ ጉዳዩ በቀጥታ ለሚመለከታቸው ክፍሎች ሙያዊ አስተያየት ያቀርባል፤

ሐ. የክልሉ መንግሥት ሕጎች ተግባራዊ መደረጋቸውንና አተገባበራቸውም ወጥነት ያለው መሆኑን ያረጋግጣል፤ እንዲሁም የክልሉ መንግሥት አስፈጻሚ መስሪያ ቤቶች ስራቸውን በሕግ መሰረት ማከናወናቸውን በቅርብ ይከታተላል፤

መ. በስራ ላይ ያሉትን የክልሉን ሕጎች በየጊዜው እያጠና ወይም በሌሎች እያስጠና የሚሻሻሉበትን የውሳኔ ሃሳብ በማዘጋጀት ለክልሉ መንግሥት ያቀርባል፤ ሲፈቀድም ለማሻሻያዎቹ የሚያስፈልጉትን ረቂቆች በማዘጋጀት ጉዳዩ ለሚመለከታቸው የስልጣን አካላት አቅርቦ ያስጸድቃል፤

ሠ. የሕግ ጉዳዮችን በተመለከተ የክልሉን መንግሥት ተቋማት ያማክራል፤

ረ. ዓቃብያነ-ሕግ ስለስራቸው ያላቸውን አመለካከት፣ እውቀትና ክህሎት በተከታታይ በየደረጃው ለማሳደግ ይቻላቸው ዘንድ ተገቢውን የአቅም ግንባታ እንዲያገኙ ያደርጋል፤

ሰ.የሕግ የበላይነትን ለማረጋገጥ ለክልሉ መንግስት ባለስልጣናት፣ ሌሎች ተጀሚዎች፣ የህዝብ ተመራጮች፣ ሰራተኞች እንዲሁም የግሉ ዘርፍ ተሳታፊዎች እንዳስፈላጊነቱ የንቃተ-ሕግ መርህ-ግብሮችን ያዘጋጃል፤ ይሰጣል ወይም እንዲሰጥ ያደርጋል፤ ሸ.የክልሉንና በክልሉ ውስጥ ተፈጻሚነት ያላቸውን የፌደራል መንግሥት ሕጎችን የማሰባሰብና የማጠቃለል ሥራዎችን ያከናውናል፡፡

4) ሰብዓዊ መብቶችን በተመለከተ፡-

ሀ.የሰብዓዊ መብት ጥሰትን በተመለከተ የሚቀርቡ አቤቱታዎችንናቅሬታዎችን ይመረምራል፤ እንዲመረመሩ ያደርጋል፤

ለ. የክልሉመንግሥት መስሪያ ቤቶች እቅድ የሰብዓዊ መብት ጉዳዮችን ያካተተ ስለመሆኑበቅርብ ይከታተላል፤ይደግፋል፤

ሐ. ነፃ የሕግ ድጋፍ አሰጣጥ ስትራቴጂዎችን ይቀርፃል፤ አፈፃፀማቸውን ይከታተላል፤ በመስኩ የሚሰማሩ አካላትን ያስተባብራል፤

መ.ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር በፌደራል ደረጃ የወጣውየብሔራዊ ሰብዓዊ መብት የድርጊት መርህ-ግብርበክልሉ ውስጥ ያለውንተፈፃሚነት ይከታተላል፤በክልል-አቀፍ ደረጃ ተሳታፊ የሚሆኑትን ወገኖች እንቅስቃሴዎችያስተባብራል፤አግባብ ላላቸው አካላት ሪፖርት ያቀርባል፤

ሠ. በፖሊስ ጣቢያና በማረሚያ ቤት ጥበቃና ቁጥጥር ሥር ያሉ ሰዎችን ይጎበኛል፤ አያያዛቸውና ቆይታቸው በሕግ መሰረት መከናወኑን ያረጋግጣል፤ እንዲሁም ሕግን ተላልፈዋል በተባሉ ሰዎች ላይ በሕግ መሰረት እርምጃዎችን ይወስዳል ወይም እንዲወሰዱ ያደርጋል፤

ረ.የክልሉ ህብረተ-ሰብ ሰብአዊ መብቶችና ግዴታዎችን በውል ተገንዝቦ ሕግ አክባሪና አስከባሪ እንዲሆን በተለያዩ ዘዴዎች የሰብአዊ መብትና የንቃተ-ሕግ ትምህርት ይሰጣል፤ በዘርፉ የተሰማሩ አካላትንእንቅስቃሴዎች ያስተባብራል፤

ሰ.ሀገሪቱ ያፀደቀቻቸው ወይም የተቀበለቻቸው ዓለም አቀፍና አህጉራዊ የሰብዓዊ መብት ስምምነቶች በክልሉ ውስጥ ያላቸውን ተፈጻሚነት ይከታተላል፤

ሸ.እንደስርዓተ-ጾታና ኤይድስ ያሉ ዘርፈ-ብዙና ለአደጋ ተጋላጭ የሆኑ የህብረተ-ሰብ ክፍሎችን ያካተቱ የሰብአዊ መብት ተግባራትን ያከናውናል፤

ቀ. ሰብዓዊ መብትን የሚመለከቱ ፕሮጀክቶችን ያስተባብራል፤ ይደግፋል፤ ይከታተላል፤

በ. ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት በኩል ጥያቄ ሲቀርብለት ሀገሪቱ የተቀበለቻቸውን የሰብአዊ መብት ስምምነቶች ብሔራዊ የአፋፃፀም ሪፖርት በማዘጋጀት ረገድ ይተባበራል፤ ያግዛል፤

5) የጠበቆች አስተዳደርን በተመለከተ፡-

ሀ. በክልሉ ፍርድ ቤቶች ደረጃ የጥብቅና አገልግሎት ለሚሰጡ ጠበቆች በሕግ መሠረት ፈቃድ ይሰጣል፤ ያድሳል፤ ያግዳል፤ ይሰርዛል፤

ለ. የጠበቆችን አገልግሎት አሰጣጥ ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤

ሐ. ለአደጋ ተጋላጭ የሆኑ ድሀ የህብረተ-ሰብ ክፍሎችን ፍትሕ የማግኘት መብት ለማስከበር የግል ጠበቆችን፣ የጠበቆች ማህበራትን ወይም ልዩ የጥብቅና ፈቃድ ያላቸውን የሲቪል ማህበራት በማስተባበር ነፃ የሕግ ድጋፍ እንዲያገኙ ያደርጋል፡፡

6) የሰነዶች ምዝገባና ማረጋገጥን በተመለከተ፡-

ሀ. ሠነዶችን የማረጋገጥ፣ ስምምነቶችን በማፅደቅና በመመዝገብ የውልና የማህበራት ጉዳዮች አገልግሎት ይሰጣል፤ ዓላማቸው ለትርፍ ያልሆኑ በክልሉ ለሚንቀሳቀሱ ክልል በቀል፣ አገር በቀልና አለም አቀፍ ተራድኦ ማህበራት ይመዘግባል፤ ለክልል በቀል የልማት እና በጎ አድራጎት ማህበራትና ድርጅቶች ፈቃድ ይሰጣል፤ በህጉ መሰረት እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን ይቆጣጠራል፤

ለ. በተጨማሪ በረሰ ሰነድ ወይም ያለአግባብ የተረጋገጠና የተመዘገበ ሰነድ በሚገኝበት ጊዜ ይህንኑ ያግዳል፤ ያጣራል፤ ያለአግባብ ተሰጥቶ ሲገኝም ይሠርዛል፡፡

7) የአገልግሎት አሰጣጥ፣ የቅሬታ ማስተናገጃና ስነ-ምግባር ክትትልን በተመለከተ፡-

ሀ. ቅድሚያ የሚሰጣቸውን የደንበኞች ፍላጎቶች በጥናት በመለየት የአገልግሎት አሰጣጥ ስልት ይቀይሳል፤

ለ. በግልም ሆነ በወል የሚቀርቡ ቅሬታዎችንና ጥቆማዎችን ተቀብሎ ያጣራል፤ ፍትሐዊ ውሳኔዎችን ይሰጣል፤

ሐ. ይህንን አዋጅና በስራ ላይ ያሉ ሌሎች ሕጎችን በመተላለፍ የዲሲፕሊን ጥፋት በፈጸሙ የየደረጃው አቃብያነ-ሕግና ጠበቆች ላይ እንደተገቢነቱ በአቃብያነ-ሕግ አስተዳደርም ሆነ በጠበቆች የዲሲፕሊን ጉባኤዎች ፊት የዲሲፕሊን ክስ ይመሰርታል፤ ይከራከራል፤

መ. ከዲሲፕሊን ውሳኔዎች ጋር በተያያዘ አቃብያነ-ሕግና ጠበቆችን አስመልክቶ መስሪያ ቤቱ በሰጣቸው ውሳኔዎች ላይ ለመደበኛ ፍርድ ቤቶች በሚቀርቡ የይግባኝ ጉዳዮች ላይ መልስ ይሰጣል፤ ፍርድ ቤት ቀርቦ ይከራከራል፤

ሠ. የተቋሙ አገልግሎት አሰጣጥ፣ የቅሬታ አቀባበልና የስነ-ምግባር ደንቦችና መመሪያዎች በሁሉም ባለሙያዎችና ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች ዘንድ ተገቢውን ግንዛቤ አግኝተው በአግባቡ እንዲተገበሩ ለማስቻል ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት ይሰራል፤ ረ. በመስሪያ ቤቱ ውስጥ የለውጥ ፕሮግራሞችን ገቢራዊነትና የክልሉን ፍትሕ ስርዓት ማሻሻያ ፕሮግራም ውጤታማነት በቅርብ ይከታተላል።

8. አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ሥልጣንና ተግባራትን አስቀድሞ በሚዘረጋ የአፈፃፀም፣ የክትትልና ድጋፍ አሰጣጥ ሥርዓት መሠረት ለሌሎች የክልሉ መንግሥት አካላት በውክልና ሊያስተላልፍ ይችላል፤
9. የክልሉን አስፈጻሚ አካላት ሥልጣንና ተግባር መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 111/2011 የተመለከተውን የአስፈጻሚ አካላት የወል ሥልጣንና ተግባር ሥራ ላይ ያውላል፤
10. በሕግ መሰረት የንብረት ባለቤትና የይዞታ ባለሙብት ይሆናል፤ ውሎችን ይዋዋላል፤ በራሱ ስም ይከሰሳል፤ ይከሰሳል፤
11. ዓላማዎችን ለማስፈፀም የሚረዱትንና በሌሎች ሕጎች የተሰጡትን ተዛማጅ ተግባራት ያከናውናል።

7. የመስሪያ ቤቱ አቋም

የክልሉ ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕግ መስሪያ ቤት በዚህ አዋጅ መሰረት የሚከተሉት አካላት ይኖሩታል፡-

1. በርዕሰ-መስተዳድሩ አቅራቢነት በክልሉ ምክር ቤት የሚሾም ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕግ፤
2. የተለያዩ የስራ ዘርፎችን ይመሩ ዘንድ በርዕሰ-መስተዳድሩ የሚሾሙ ምክትል ጠቅላይ ዓቃብያን-ሕግ፤
3. የክልሉ ዓቃብያን-ሕግ አስተዳደር ጉባኤ
4. በክልሉ አቃቤያን ህግ አስተዳደር የሚሾሙ አቃቤያን ህግ እና ሌሎች አስፈላጊ ሰራተኞች፤
5. እንዳስፈላጊነቱ የሚደራጁ ሌሎች የስራ ክፍሎች፤

8. የጠቅላይ ዓቃቤ ሕጉ ሥልጣንና ተግባር

1. ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕጉ የክልሉ ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕግ መስሪያ ቤት የበላይ ኃላፊ በመሆን በዚህ አዋጅ አንቀጽ 6 መሰረት ለመስሪያ ቤቱ የተሰጡትን ስልጣንና ተግባራት በስራ ላይ ያውላል፤ መስሪያ ቤቱን ይመራል፤ ያስተዳድራል።

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1)ስር የሰፈረው አጠቃላይ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕጉ የሚከተሉት ዝርዝር ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

ሀ. በክልሉ ዓቃብያነ-ሕግ አስተዳደር ጉባኤ የተዘጋጀውን ረቂቅ የዓቃብያነ-ሕግ መተዳደሪያ ደንብ ለክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ያቀርባል፤ ሲፀድቅም ተግባራዊ ያደርጋል፤

ለ. የየደረጃውን ዓቃብያነ-ሕግ በዚሁ ደንብ መሰረት ያስተዳድራል፤ ለጉባኤ በማቅረብ **ያሾማል፤ ያሰናብታል፤**

ሐ. በምክትል ጠቅላይ ዓቃብያነ-ሕጉና በሌሎች ዓቃብያነ-ሕግ የተሰጡ ውሳኔዎችን **አግባብነት መርምሮ ያጸናል፤** ይሸራል፤ ይለውጣል፤ ያሻሽላል፤ ወይም ጉዳዩ እንዲጣራ ወይም ውሳኔውን በሰጠው አካል እንደገና እንዲታይ ያደርጋል፤

መ. ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞችን በክልሉ ሲሸሩ ሰርቪስ ሕግጋት፣ ደንቦችና መመሪያዎች መሠረት ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል፤ ያሰናብታል፤

ረ. የመስሪያ ቤቱን ረቂቅ ስትራቴጂዊ ዕቅድና በጀት ያዘጋጃል፤ ሲፈቀድም በስራ ላይ እንዲውል ያደርጋል፤

ሰ. ለመስሪያ ቤቱ በተፈቀደለት በጀትና የሥራ ፕሮግራም መሰረት ገንዘብ ወጪ ያደርጋል፤ ሂሳቡን ያንቀሳቅሳል፤

ሸ. ከሶስተኛ ወገኖች ጋር በሚደረጉ ግንኙነቶች ሁሉ መስሪያ ቤቱን ይወክላል፤

ቀ. የመስሪያ ቤቱን የሥራ አፈጻጸምና የፋይናንስ ሪፖርቶች እያዘጋጀ በየጊዜው ለክልሉ መንግሥት ያቀርባል፤

በ. በሕግ የሚሰጡትን ሌሎች ተዛማጅ ተግባራት ያከናውናል፡፡

3. ጠቅላይ ዓቃቤ ሕጉ ለሥራ ቅልጥፍናና ውጤታማነት ባስፈለገው መጠን ከሥልጣንና ተግባራቱ ከፊሉን ለምክትል ጠቅላይ ዓቃብያነ-ሕጎች፣ ለየእርከኑ ዓቃቢያነ-ሕግና ለሌሎች ሠራተኞች በውክልና ሊያስተላልፍ ይችላል፡፡

9. ከአንድ በላይ ምክትል ጠቅላይ ዓቃብያነ-ሕግ የሚኖሩ ስለመሆናቸው

መስሪያ ቤቱ ለስራው አስፈላጊ ሆኖ በሚገኝ መጠን ከአንድ በላይ ምክትል ጠቅላይ ዓቃብያነ-ሕግ ይኖሩታል፡፡

10. የምክትል ጠቅላይ ዓቃብያነ-ሕጉ ሥልጣንና ተግባር

ምክትል ጠቅላይ ዓቃብያነ-ሕጉ ተጠሪነታቸው ለጠቅላይ ዓቃቤ-ሕጉ ሆኖ፡-

1. ለመስሪያ ቤቱ የተሰጡትን ስራዎች በማቀድ፣ በማድረጃት፣ በመምራትና በማስተባበር ረገድ ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕጉን ያግዛሉ፤
2. የየተመደቡባቸውን የስራ ዘርፎች ይመራሉ፣ ይቆጣጠራሉ፤
3. በጠቅላይ ዓቃቤ-ሕጉ ተለይተው የሚሰጧቸውን ተግባራት ያከናውናሉ፤
4. ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕጉ በማይኖርበት ወይም ስራውን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜናሁኔታ እርሱን ተክተው ይሰራሉ፤
5. ለሥራ ቅልጥፍናና ውጤታማነት ባስፈለጋቸው መጠን ከሥልጣንና ተግባሮቻቸው ከፊት ለበታች ዓቃብያነ-ሕግና ለሌሎች ሠራተኞች በውክልና ሊያስተላልፉ ይችላል፡፡
6. ከዚህ በላይ በንዑስ አንቀጽ (4) ስር የሰፈረው አጠቃላይ ድንጋጌ ቢኖርም ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕጉ በተለይ የጽሁፍ ውክልና ካልሰጠ በስተቀር እርሱ በማይኖርበት ወይም ስራውን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜና ሁኔታ ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕጉን ተክቶ የሚሰራው በሹመት ቀደምትነት ያለው ምክትል ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕግ ይሆናል፡፡

11. ከሹመት ስለመነሳት

ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕጉና ምክትል ጠቅላይ ዓቃብያነ-ሕጉ እንደቅደምተከተላቸው በክልሉ ርዕሰ-መስተዳድር ውሳኔ በሹመት ከያዙት ሀላፊነት ሊነሱ ይችላሉ፡፡

12. ስለዓቃብያነ-ሕግ ሹመትና አስተዳደራቸው

1. የየደረጃው ዓቃብያነ-ሕግ ሹመት ከዚህ በታች የተመለከቱትን መስፈርቶች መሰረት በማድረግ የሚፈፀም ይሆናል፡-
 - ሀ. እድሜው 20 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ የሆነና ኢትዮጵያዊ ዜግነት ያለው፤
 - ለ. ለሕገ-መንግሥቱ፣ ለሕገ-መንግሥታዊ ሥርዓቱና ለሕግ የበላይነት ታማኝና ተገዢ የሆነ፤
 - ሐ. ለሕዝብ አገልጋይነት የቆመ፤

መ. በስነ-ምግባሩ የተመሰገነና በሚኖርበት አካባቢ በህብረተ-ሰቡ ዘንድ መልካም ስም ያተረፈ፤

ሠ. ለስራው አስፈላጊ የሆነ የትምህርት ዝግጅት ያለውና በሙያው በቂ ክህሎት ያዳበረ፤

ረ. በዘርፉ የሚሰጠውን የቅድመ-ሥራ ሥልጠና በሚገባ ተከታትሎ በስኬታማነት ያጠናቀቀ፤

ሰ. የዓቃቤ ሕግ አገልግሎት የሚጠይቀውን ኃላፊነት የመወጣት ቁርጠኝነት ያለውና፤

ሸ. ዓቃቤ-ሕግ በሚሰጣቸው ውሳኔዎች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ከሚያሳድሩ ሁኔታዎች ገለልተኛ የሆነ።

2. ዐቃብያነ-ሕግ የሚተዳደሩበት ሁኔታ የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ይህንን አዋጅ ተከትሎ በሚያወጣው ደንብ ይወሰናል።

13. ስለክልሉ ዓቃብያነ-ሕግ አስተዳደር ጉባኤ

1. ተጠሪነቱ በክልሉ ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕግ በኩል ለርዕሰ-መስተዳድሩና ለክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት የሆነ ክልል-አቀፍ የዓቃብያነ-ሕግ አስተዳደር ጉባኤ በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል።
2. የጉባኤው አባላት ጥንቅር፣ የአሠራር ሥነ-ሥርዓትና ሌሎች ዝርዝር ጉዳዮች በክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት በሚወጣ ደንብ ይደነገጋሉ።
3. የክልሉ ዐቃብያነ-ሕግ አስተዳደር ጉባኤ የራሱ ጽህፈት ቤት ይኖረዋል።
4. የክልሉ ዓቃብያነ-ሕግ አስተዳደር ጉባኤ የዓቃብያነ-ሕግን ሹመት፣ ዝውውር፣ የዕረፍት ጊዜ፣ የአገልግሎት ዘመን፣ ሥነ-ምግባር፣ አደረጃጀት፣ መዋቅር፣ ደምወዝ፣ ጥቅማጥቅምና የመሳሰሉ ጉዳዮችን ያካተተ ረቂቅ ደንብ አዘጋጅቶ በጠቅላይ ዓቃቤ-ሕጉ በኩል ለክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት የማቅረብና የማስወሰን ኃላፊነት ይኖርበታል።

ክፍል ሶስት

ስለዐቃብያነ-ሕግ ነፃነትና ተጠያቂነት

14. የዓቃብያነ-ሕግ የሙያ ነፃነትና ተጠያቂነት

1. የክልሉ ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕግ ይህንን አዋጅ ተከትሎ ወደፊት የሚያወጣው የአሠራር መመሪያ እንደተጠበቀ ሆኖ ዓቃብያነ-ሕግ ከማናቸውም ሰው ወይም አካል ጣልቃ ገብነት ነፃ ሆነው ስራቸውን ያከናውናሉ።
2. የየደረጃው ዓቃብያነ-ሕግ በሕግ መሠረት የተሰጣቸውን ሥልጣንና ተግባር በማከናወናቸው ምክንያት ለሚደርስ ጉዳት የግል ተጠያቂነት አይኖርባቸውም።
3. በዚህ አንቀጽን ኡስ አንቀጽ (2) ስር የሰፈረው ድንጋጌ ዓቃብያነ-ሕጉን በሥራ አፈፃፀምም ሆነ በሥነ-ምግባር ረገድ ለሚያሳዩት ጉድለት በሕግ ከመጠየቅ አያድናቸውም።

15. ተጠሪነት

1. የዓቃብያነ-ሕግ የበላይ ኃላፊ ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕጉ ነው።

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) ስር የሰፈረው አጠቃላይ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ እያንዳንዱ ዓቃቤ-ሕግ ከርሱ ቀጥሎ ለሚገኘው የበላይ ሀላፊ ተጠሪነት ይኖርበታል።

16. አቤቱታ የማቅረብ መብት

1. ዓቃቤ-ሕግ በሚሰጠው ውሳኔ ላይ ቅር የተሰኘ ማንኛውም ሰው በየደረጃው ለሚገኙ የዓቃቤ-ሕግ ኃላፊዎች አቤቱታ የማቅረብ መብት አለው።
2. አቤቱታ የቀረበለት ኃላፊም ጉዳዩን በአፋጣኝ አጣርቶ ውሳኔ የመስጠት ግዴታ አለበት።
3. አቤቱታ የቀረበለት ኃላፊ ጉዳዩን ለማጣራት አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው አግባብ ያላቸውን ባለሙያዎች የሚያካትት ኮሚቴ ሊያቋቁም ይችላል።
4. አቤቱታውን የመረመረው ኃላፊ የሕግና የማስረጃ ምክንያቱን በመጥቀስ በበታች ዓቃቤ ሕግ የተሰጠውን ውሳኔ ለማግኘት፣ ለመለወጥ፣ ለማሻሻል፣ ለመሻር፣ ለማጽደቅ ወይም ጉዳዩን አስቀድሞ ወደመረመረው ክፍል ለመመለስ ይችላል።

17. ጥቆማ ወይም አስተያየት የማቅረብ መብት

1. ማንኛውም ሰው በክልሉ ጠቅላይ ዐቃቤ-ሕግ መስሪያ ቤት ሥልጣንና ተግባር ውስጥ የሚወድቅ ሆኖ መታረምና ወይም መስተካከል አለበት የሚለው ጉዳይ ወይም ተፈጽሟል የሚለው የሕግ ወይም የስነ-ምግባር ጥሰት ያጋጠመው እንደሆነ በማናቸውም መንገድ ለመስሪያ ቤቱ ወይም በስሩ ለሚገኙ የተዋረድ አካላት ለማቅረብ ይችላል።
2. የክልሉ ጠቅላይ ዐቃቤ-ሕግም ሆነ የተዋረድ አካላቱ የቀረቡላቸውን ጥቆማዎች፣ ቅሬታዎችና አስተያየቶች የሚቀበሉባቸው፣ የሚያጣሩባቸው፣ የእርምጃ እርምጃዎችን የሚወስዱባቸውና ይህንኑ ለሕብረተ-ሰቡ የሚገልጹባቸው የአገልግሎት አሰጣጥ፣ ቅሬታ ማስተናገጃና የስነ-ምግባር መከታተያ ክፍሎች ይኖሯቸዋል።

18. ሕዝባዊ ተጠያቂነት

1. የክልሉ ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕግ መስሪያ ቤት ሥልጣንና ተግባሩን በሚያከናውንበት ወቅት ሕዝባዊ ተጠያቂነትና የሕዝብ ተሳትፎን ማረጋገጥ አለበት።
2. የክልሉ ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕግ መስሪያ ቤት ከዚህ በታች የተመለከቱት የህብረተ-ሰብ ክፍሎች የሚሳተፉበት የሕዝብ መድረክ በየሩብ ዓመቱ ያመቻቻል፡-

ሀ. በጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ የተመረጡ ሕዝባዊ አደረጃጀቶች፣ የንግድ ማህበራት፣ የባንክ አድራጎች ድርጅቶችና ማህበራት፤

ለ. ባለድርሻ አካላት፤

ሐ. አስፈላጊነታቸው በክልሉ ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ የታመነባቸው ሌሎች ግለሰቦች ወይም ሕጋዊ ሰውነት ያላቸው ወገኖች።

3. ሕዝባዊ መድረኩ በክልሉ ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕግ መስሪያ ቤት የሥራ አፈፃፀም ላይ በሚታዩ ዋና ዋና ችግሮችና ክፍተቶች፣ የሥነ-ምግባር ጉድለቶች፣ ስትራቴጂያዊና ዓመታዊ ዕቅዶች፣ እንዲሁም የዕቅድ አፈፃፀም ሪፖርቶች ላይ ውይይቶችን ያካሂዳል።
4. መስሪያ ቤቱ ከሕዝባዊ መድረኩ በተገኙ አስተያየቶችና ግብዓቶች መሠረት ተገቢውን ማጣራት ያደርጋል፤ የእርምጃ ወይም የማስተካከያ እርምጃዎችን ይወስዳል፤ የደረሰበትን ውጤትም ለሕዝባዊ መድረኩ ያሳውቃል።

ክፍል አራት

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

19. ስለበጀት

የክልሉ ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕግ መስሪያ ቤት ከክልሉ መንግሥት በሚመደብለት በጀት ይተዳደራል።

20. የሂሳብ መዛግብት

1. የክልሉ ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕግ መስሪያ ቤት የተሟሉና ትክክለኛ የሆኑ የሂሳብ መዛግብትን ይይዛል።
2. የመስሪያ ቤቱ የሂሳብ መዛግብትና ገንዘብምሆነ ንብረት-ነክ ሰነዶች በክልሉ ዋና አዲተር መስሪያ ቤት ወይም እርሱ በሚሰይማቸው አዲተሮች በየዓመቱ ይመረመራሉ።

21. የጋራ እቅድ አውጥቶ ስለመንቀሳቀስ

የክልሉ ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕግ መስሪያ ቤት በፌዴራላዊ መንግሥት አዋጅ ቁጥር 943/2008 ዓ.ም አንቀጽ 20 መሰረት የተቋቋመው የፌዴራል ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕግ መስሪያ ቤትና የክልል ዓቃቤ ሕግ ተቋማት የበላይ አመራሮች የጋራ ምክር ቤት አባል በመሆን በፍትሕዘርፉ የጋራ በሆኑና ተመሳሳይነት ባላቸው ጉዳዮች ላይ አሰራራቸውና አፈፃፀማቸው ውጤታማ፣ ቀልጣፋና ወጥነት ያለው እንዲሆን ለማድረግ የሚያስችል የጋራ ዕቅድ በማውጣት ገቢራዊ ያደርጋል።

22. ስለፖሊስ ሀላፊነት

1. ማንኛውም የፖሊስ አባል በዓቃቤ-ሕግየተሰጠውን “ግልጽና ሕጋዊ ውሳኔ ወይም ትእዛዝ የማክበርና የመፈጸም ግዴታ አለበት፡፡
2. ማንኛውም የፖሊስ አባል የዓቃቤ ሕግን “ግልጽና ሕጋዊ ትእዛዝ፣ መመሪያ ወይም ውሳኔ ተቀብሎና አክብሮ ያልፈጸመ እንደሆነ አግባብ ባለው ሕግ መሰረት ይጠየቃል፡፡

23. የመተባበር ግዴታ

የክልሉ ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕግ መስሪያ ቤትና ዓቃብያነ-ሕጉ በዚህ አዋጅና በሌሎች ሕጎች የተሰጧቸውን ሥልጣንና ተግባራት በሚያከናውኑበት ጊዜ ትብብር የተጠየቀ ማንኛውም ሰው ከአቅም በላይ ያልሆነና በራሱ ላይ አደጋ የማያስከትልበት እስከሆነ ድረስ የመተባበር ግዴታ አለበት፡፡

24. የወንጀል ተጠያቂነት

1. የክልሉ ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕግ መስሪያ ቤትና ዓቃብያነ-ሕጉ የሚሰጡትን ውሳኔ ወይም ትእዛዝ ያላከበረ ወይም ለመፈጸም ፈቃደኛ ሆኖ ያልተገኘ ማንኛውም ሰው ከአንድ ዓመት በማይበልጥ ቀላል እስራት ወይም ከብር 3000 በማይበልጥ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣል፡፡
2. የክልሉ ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕግ መስሪያ ቤትና ዓቃብያነ-ሕጉ ሥራቸውን በነፃነት እንዳያከናውኑ ጣልቃ ገብቶ ያሰናከለ ማንኛውም ሰው ከአንድ ዓመት በማያንስና ከአምስት ዓመት በማይበልጥ ጽኑ እስራት ይቀጣል፡፡

25. መብቶችና ግዴታዎችን ስለማስተላለፍ

1. በተሻሻለው የክልሉ መንግሥት አስፈፃሚ አካላት እንደገና ማቋቋሚያ፣ ማደራጃና ስልጣንና ተግባራት መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 112/2011 ዓ.ምና በሌሎች ሕጎች ለክልሉ ጠቅላይ ዓቃቤ ህግ መ/ቤት ተሰጥተው የነበሩ ስልጣንና ተግባራት በዚህ አዋጅ መሠረት እንደአዲስ ለተቋቋመው የክልሉ ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕግ መስሪያ ቤት ተላልፈዋል፡፡

26. ስለተሻሻሉና ተፈፃሚነት ስለማይኖራቸው ሕጎች

1. በተሻሻለው የክልሉ መንግሥት አስፈፃሚ አካላት እንደገና ማቋቋሚያ፣ ማደራጃና ስልጣንና ተግባራት መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 112/2011 ዓ.ም አንቀጽ 15 በዚህ አዋጅ ተሽሯል፡፡
2. ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማንኛውም ሕግ፣ ደንብ፣ መመሪያ ወይም የተለመደ አሰራር በዚህ አዋጅ ውስጥ በተሻሻሉት ጉዳዮች ላይ ተፈፃሚነት አይኖረውም፡፡

27. የመሸጋገሪያ ድንጋጌዎች

1. ይህ አዋጅ ከመውጣቱ በፊት በስራ ላይ የነበሩ የዓቃቤ ሕግ ተቋማት አመራሮችና ሠራተኞች በዚህ አዋጅ መሠረት የሚደረገውን ሽግግር በማሳካት ረገድ የመተባበርና የመደገፍ ሀላፊነት አለባቸው።
2. ጉዳዩን በተመለከተ ቀደም ሲል በክልሉ መስተዳድርምክር ቤት ወጥተው እስካሁን ሲሰራባቸው የቆዩ ደንቦች፣ በክልሉ ፍትሕ ቢሮ፣ በክልሉና በፌዴራሉ ሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮምሽኖች እንዲሁም በክልሉ ገቢዎች ኤጀንሲ የወጡ መመሪያዎችና ማኑዋሎች በሌሎች አዳዲስ ደንቦች፣ መመሪያዎችና ማንዋሎች እስኪተኩ ድረስ ተፈፃሚነታቸው ይቀጥላል።
3. በክልሉ ፍትህ ቢሮ፣ በሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮምሽን እንዲሁም በገቢዎች ኤጀንሲ አማካኝነት ተቀጥረው በሥራ ላይ የሚገኙና ተፈላጊውን መስፈርት አሟልተው በዚህ አዋጅ መሰረት አዲስ ወደተቋቋመው የክልሉ ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕግ መስሪያ ቤት የሚዛወሩ ዓቃብያ-ሕግ በዚህ አዋጅ መሠረት በዓቃቤ-ሕግነት እንደተሾሙ ተቆጥረው ሥራቸውን ይቀጥላሉ።
4. የወረዳ ዓቃቤ ህግ ጽ/ቤት ኃላፊዎች በወረዳው የተሰጣቸው የካቢኔ ኃላፊነት እንደተጠበቀ ሆኖ በዚህ አዋጅ መሰረት በዓቃቤ ህግነት ጭምር እንደተሾሙ ተቆጥረው ስራቸውን ይቀጥላሉ።

28. በእንጥልጥል ላይ ስላሉና እልባት ስላላገኙ ጉዳዮች

1. በክልሉ ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕግ መስሪያ ቤት ሥልጣን ሥር የሚወድቁ ሆነው ነገር ግን በክልሉ የሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮምሽን እንዲሁም የገቢዎች ቢሮ ተይዘው በመታየት ላይ ያሉ የወንጀልና የፍትሐ-ብሔር ጉዳዮች ይህ አዋጅ ከሚጸናበት ቀን ጀምሮ ባሉት የስድስት ወራት ጊዜ ውስጥ የክልሉ ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕግ መስሪያ ቤት እስኪረከባቸው ድረስ በተጀመሩበት አኳኋን መታየታቸውን ይቀጥላሉ በነዚህ መስሪያ ቤቶች የሚሰሩ ዓቃብያ-ሕግ አስተዳደርም ባለበት ሁኔታ እየተከናወነ ይቆያል።
2. ለነባሩ የዓቃብያ-ሕግ አስተዳደር ጉባኤ ቀርበው በመታየት ላይ ያሉ የዲሲፕሊን ጉዳዮች ይህ አዋጅ ከሚጸናበት ቀን ጀምሮ በአዋጁ መሠረት ወደተቋቋመው አዲሱ የዓቃብያ-ሕግ አስተዳደር ጉባኤ ተላልፈዋል።
3. በክልሉ የሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮምሽን እና በክልሉ ገቢዎች ቢሮ ስር የሚገኙ የዓቃቤ-ሕግ መዛግብት፣ ሰነዶች፣ ውሳኔ የተሰጣቸው መዛግብት በክርክር ላይ ያሉ ንብረቶችና እነዚህን

የመሰላላት ሌሎች ጉዳዮች በዚህ አዋጅ ወደተቋቋመው የክልሉ ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕግ መስሪያ ቤት ይዛወራሉ።

29. ደንብ የማውጣት ስልጣን

የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ይህንን አዋጅ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉትን ደንቦች ሊያውጣ ይችላል።

30. መመሪያ የማውጣት ስልጣን

1. የክልሉ ጠቅላይ ዓቃቤ-ሕግ መስሪያ ቤት ይህንን አዋጅና በአዋጁ መሰረት የሚወጡትን ደንቦች በተሟላ አኳኋን ለማስፈጸም የሚያስፈልጉትን ዝርዝር መመሪያዎች ሊያውጣ ይችላል።
2. መስሪያ ቤቱ በየጊዜው የሚያወጣቸውን የተለያዩ የማስፈጸሚያ መመሪያዎች ሰፊ ስርጭት ባላቸው ጋዜጦች እንዲታተሙና በብዙኃን መገናኛ ዘዴዎች ለህዝብ እንዲሰራጩ ሊያደርግ ይችላል።

31. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በክልሉ መንግስት ዲንካራ ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

ሠመራ

የካቲት---- ቀን 2011 ዓ.ም

አቶ አወል አርባ ኡንዴ

የአፋር ብሔራዊ ክልል ረዕሰ-መስተዳደር